

Séquence 1

La personnalité juridique et la capacité juridique

Objectifs pédagogiques	Savoirs associés
 L'activité pédagogique achevée, vous êtes capable de : -Distinguer titularité et exercice des droits d'un mineur, à partir d'un cas concret, en justifiant pourquoi un mineur est titulaire de ses droits sans pouvoir tous les exercer seul. -Identifier qui représente un mineur selon la situation de ses parents, pour au moins 3 configurations familiales différentes. -Caractériser les effets de l'émancipation sur l'autonomie bancaire, en citant au moins 2 actes qu'elle autorise et 1 qui reste malgré tout interdit. -Déterminer la situation juridique d'un mineur et ses conséquences pour l'ouverture d'un compte, à partir d'un cas concret, en formulant une réponse bancaire complète et argumentée. -Distinguer les trois degrés de protection judiciaire selon la vulnérabilité de la personne, en associant correctement sauvegarde, curatelle et tutelle à leur situation d'application. -Identifier qui peut agir seul et pour quels actes selon la mesure, à partir d'un cas concret, en distinguant au moins les actes de gestion courante des actes de disposition. -Caractériser l'intérêt d'anticiper sa propre vulnérabilité, en expliquant la différence entre le mandat de protection future et une mesure judiciaire classique -Déterminer la situation juridique d'un majeur protégé et ses conséquences bancaires, y compris celles liées à son décès, en formulant une réponse complète et argumentée à partir d'un cas concret.	 L'activité pédagogique mobilise les savoirs suivant : -La personnalité juridique et la capacité juridique. -Les régimes de protection des mineurs (administration légale, tutelle) -L'émancipation du mineur. -Les conséquences bancaires de la minorité. -Les mesures judiciaires de protection (sauvegarde, curatelle, tutelle). -L'habilitation familiale Le mandat de protection future Les conséquences bancaires de chaque mesure.

Introduction : sujet de droit ou objet de droit ?

Avant de s'intéresser à l'être humain, il est utile de fixer un repère : celui de l'animal. Jusqu'en 2015, le Code civil classait les animaux parmi les **biens** (meubles ou immeubles selon leur usage), alors même que le Code pénal et le Code rural reconnaissaient déjà leur sensibilité.

La loi du 16 février 2015 a introduit l'article 515-14 du Code civil, qui reconnaît les animaux comme des « **êtres vivants doués de sensibilité** » — mais les maintient soumis au régime des biens. Cette réforme ne leur donne donc pas la **personnalité juridique** : l'animal reste un **objet de droit**, protégé par la loi, mais jamais titulaire de droits ou d'obligations.

C'est cette distinction entre **sujet de droit** (qui peut être titulaire de droits) et **objet de droit** (qui ne le peut pas) qui structure tout ce qui suit. Ainsi, le droit accorde la **personnalité juridique** aux personnes c'est-à-dire aux individus (**personnes physiques**) et aux entreprises ou groupements d'individus (**personnes morales**).

1. Les personnes physiques, de la naissance au décès

Les personnes physiques sont **l'ensemble des êtres humains**. Exclusion des choses et des animaux. Depuis l'abolition de l'esclavage en 1848, tout être humain a la personnalité juridique. *L'être humain acquiert sa personnalité juridique à sa naissance et ne la perdra qu'à sa mort.*

1.1. La naissance de la personnalité juridique

La personnalité juridique commence à la **naissance** : l'enfant peut être sujet de droit s'il est né **vivant** (il respire à la naissance) et **viable** (capable de survivre).

Toutefois, si l'intérêt de l'enfant l'exige (par exemple pour une succession) on fait remonter le début de la personnalité juridique (et donc son aptitude à l'acquérir) au moment de sa **conception**. La conception s'étend du 300^e jour au 180^e jour inclusivement avant la naissance (article 311 du Code civil).

La naissance doit être enregistrée dans les **5 jours** par un officier public sur les registres de l'état civil de la mairie du lieu de naissance. C'est la rédaction de l'acte civil, qui permet de porter à la connaissance de l'État et des tiers l'existence d'un nouveau sujet de droit.

1.2. La fin de la personnalité juridique

La personnalité juridique prend fin **par le décès**, qui marque le terme de la personnalité. Il n'y a pas de définition juridique de la mort. Le droit s'en remet au médecin qui doit la constater. Elle doit être déclarée à l'état civil dans les 24 heures. Des effets juridiques importants y sont attachés : transmission du patrimoine aux héritiers, dissolution du mariage.

Il existe deux exceptions au principe de constatation du décès :

-La **disparition** : la nature des événements au moment de la disparition de la personne laisse supposer de son décès, même si le corps n'a pas été retrouvé (ex. : naufrage, raz-de-marée, crash d'avion...). Dans ce cas, le décès est prononcé par un jugement, qui met fin à la personnalité juridique. Si elle reparait, elle reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent. Toutefois, si elle était mariée, son mariage reste dissous.

-L'**absence** : une personne physique quitte son domicile, sans plus donner de signe de vie. Personne ne sait si elle est encore vivante ou morte. Son absence pose le problème de la gestion de ses biens et de la dissolution ou non de son mariage. Après 10 ans, un tribunal pourra déclarer l'absence, qui produira alors les mêmes effets que le décès.

2. La capacité juridique et les incapacités

Toute **personne physique majeure** dispose de la capacité juridique c'est-à-dire de :

- La capacité de **jouissance**, l'aptitude à acquérir des droits et des obligations.
- La capacité d'**exercice**, l'aptitude à exercer ces droits librement.

Cependant, un régime d'**incapacité** peut être prévu dans des cas précis et afin de protéger le majeur.

2.1. La classification des actes de gestion du patrimoine

L'**incapacité d'exercice** autorise l'accomplissement de certains actes juridiques. Pour savoir lesquels, il faut s'intéresser à la classification suivante :

-Les **actes de la vie courante** : c'est-à-dire sans gravité pour le patrimoine de la personne et accomplis dans la vie de tous les jours (acheter un journal) peuvent être faits librement.

-Les **actes conservatoires**, qu'il est urgent et nécessaire d'accomplir pour assurer la protection des biens (faire venir le plombier pour réparer une fuite) sont libres également.

-Les **actes d'administration** sont « peu graves », car ils ne peuvent pas mettre de façon importante en péril le patrimoine ou les intérêts de la personne. Ils comportent cependant un risque. *Ex. : la location de courte durée d'un bien, la vente de choses d'usage courant (meuble ordinaire, vélo...).*

-Les **actes de disposition** : considérés comme des actes graves car ils peuvent être préjudiciables s'ils sont faits sans bien apprécier les conséquences. Il s'agit d'opérations à caractère définitif et irréversible pour le patrimoine de la personne. *Ex. : la vente d'un immeuble, une demande de prêt.*

L'acte passé irrégulièrement par l'incapable ou son représentant est nul : toutes les obligations auxquelles il a donné naissance s'effacent. L'acte est censé n'avoir jamais été fait.

2.2. Les personnes physiques mineures

Comme tout être humain, le mineur possède la **personnalité juridique** dès sa naissance : il est donc **titulaire** de l'ensemble de ses droits. Mais être titulaire d'un droit ne signifie pas pouvoir l'**exercer** soi-même : c'est toute la distinction, posée plus haut, entre **capacité de jouissance** et **capacité d'exercice**. Le mineur cumule les deux jusqu'à un certain point — il jouit pleinement de ses droits — mais sa capacité d'exercice reste, par principe, incomplète : il doit être **représenté** pour la plupart des actes juridiques qui les engagent.

2.2.1. La protection du mineur

La loi fixe à **18 ans l'âge de la majorité** ; jusqu'à cet âge, l'individu est frappé d'une **incapacité générale d'exercice** : il doit, par principe, être **représenté** pour accomplir les actes qui l'engagent.

Cette représentation s'organise différemment selon la **situation familiale** du mineur :

Deux parents	Les deux parents exercent l'autorité parentale (qu'ils soient mariés, pacsés, en union libre ou séparés, peu importe le statut du couple), l' administration légale est exercée en commun : chacun est administrateur légal, et un seul suffit pour accomplir un acte d'administration courante.
Un seul parent	Un seul parent exerce l'autorité parentale, lui seul est administrateur légal avec le contrôle du juge.
Absence des parents	Une tutelle s'organise autour de trois organes : le conseil de famille (qui décide des orientations et autorise les actes les plus importants), le tuteur (qui représente le mineur au quotidien) et le subrogé tuteur (qui surveille la gestion du tuteur).

En outre, sur le **plan bancaire**, cette distinction a une conséquence directe ; **ouvrir un compte** est un acte qu'un **seul parent** (ou le tuteur) peut accomplir seul.

En revanche, un **acte de disposition** — par exemple débloquer une somme importante — requiert l'accord des **deux parents**, avec parfois l'autorisation du juge des tutelles selon l'importance du bien.

Enfin, à partir de **16 ans**, un mineur peut accomplir **certains actes juridiques** comme conclure un contrat de travail, retirer de l'argent de son compte épargne ou encore rédiger un testament (sous conditions).

Remarque : l'argent que le mineur gagne par son **travail** échappe à la **jouissance légale** de ses parents. Cet argent lui appartient donc en propre — même si, tant qu'il n'est pas émancipé, la gestion générale de son compte reste soumise à l'administration légale.

2.2.2. L'émancipation du mineur

Le mineur **de plus de 16 ans** peut être **émancipé** par un acte juridique qui lui confère la pleine capacité juridique.

Cette demande doit être faite par le **représentant légal** du mineur et sous réserve de disposer de **justes motifs**.

Une fois émancipé, le mineur devient **capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile** (art. 413-6 du Code civil). Sur le plan bancaire, cela signifie qu'il peut désormais **ouvrir et gérer seul son compte** ou encore **signer un bail d'habitation** sans passer par son représentant légal — ce qui n'était pas le cas auparavant, même pour l'argent qu'il gagnait par son travail.

L'émancipation ne fait cependant pas disparaître toutes les limites : certaines conditions d'**âge légal**, indépendantes de la capacité civile, continuent de s'appliquer. Ainsi, un mineur émancipé ne peut toujours pas **voter**, ni **acheter de l'alcool ou du tabac** avant l'âge requis, alors même qu'il est juridiquement capable pour le reste.

Remarque : une autorisation pour se marier avant dix-huit ans du procureur de la République pour des motifs graves emporte émancipation de mineur.

2.3. La protection des personnes physiques majeures

À partir de **18 ans**, l'individu est capable de se **gouverner lui-même et de gérer son patrimoine**. Toutefois, dans certains cas prévus par le législateur, les majeurs peuvent être placés sous un **régime d'incapacité** (altération des facultés mentales ou physiques en raison de l'âge ou de la maladie).

2.3.1. La protection contractuelle : le mandat de protection future

Le **mandat de protection future** permet à une personne d'organiser sa protection pour l'avenir en raison de l'altération prochaine de ses facultés mentales. Le mandant désigne une personne de confiance chargée de le représenter pour le cas où il ne pourrait plus gérer seul.

- ⇒ Rédigé sous forme **notariée**, il permet de réaliser des **actes de disposition**.
- ⇒ Rédigé sous **seing privé**, contresigné par un avocat, il se limite aux **actes de conservatoires** et aux **actes d'administration**.

Lorsque le juge sera saisi d'une mesure de protection, il devra vérifier s'il existe ou pas un mandat de protection future et, si tel est le cas, il **ne pourra plus ordonner de mesure de protection** ; ce seront les mesures prévues dans le mandat de protection future qui s'appliqueront.

Enfin, l'intérêt de ce mandat tient précisément à l'**anticipation** : c'est la personne elle-même, alors qu'elle est encore pleinement capable, qui **choisit** qui la représentera et selon quelles modalités — plutôt que de laisser un juge lui désigner plus tard un curateur ou un tuteur, dans une mesure judiciaire classique dont elle ne maîtrise ni le choix ni l'étendue.

2.3.2. Les régimes de protection judiciaire

Le recours au service des tutelles du tribunal judiciaire est parfois inéluctable. Cependant, afin de s'adapter au mieux à la situation de l'intéressé, l'article 29 de la loi du 23 mars 2019 instaure une requête unique qui permet au juge saisi d'une demande de protection de choisir la mesure la **moins contraignante et la mieux adaptée à la situation personnelle du majeur** ; c'est le **principe de proportionnalité**.

Il existe **3 régimes de protection** en fonction de la gravité de l'altération des facultés du majeur (sachant que les 3 régimes exigent une altération d'une certaine durée) :

	Sauvegarde de justice	Curatelle	Tutelle
Principe	-Elle s'adresse aux personnes dont les facultés mentales sont passagèrement diminuées, ou qui vont être placées sous un régime de protection plus lourd. -Elle est demandée par un médecin ou le juge. -Elle est temporaire (maximum 1 an, renouvelable une fois) et cesse à l'ouverture d'une curatelle ou tutelle.	-Ce régime s'adresse aux personnes dont les facultés mentales ou physiques sont plus durablement altérées dès lors que la personne n'est pas hors d'état d'agir elle-même, mais a besoin d'être conseillée et assistée de manière continue dans les actes importants de la vie civile. -Le juge désigne un curateur pour une durée de 5 ans maximum, renouvelable une fois.	La tutelle concerne les personnes dont les facultés sont gravement altérées et qui ont besoin d'être représentées d'une façon continue dont les actes de la vie civile (personnes souffrant d'une pathologie mentale grave, paralysées dans l'impossibilité de communiquer ou personnes séniles hors d'état de s'occuper de leurs affaires).
Conséquences	-Le majeur sous sauvegarde conserve l'exercice de ses droits et peut continuer à gérer son patrimoine (acheter, vendre,	-Le majeur sous curatelle simple peut faire seul les actes de la vie courante, les actes conservatoires et d'administration. Annulation facilitée si ces	-La personne sous tutelle peut faire seul les actes strictement personnels -Pour le reste, la personne cesse de

	louer, signer des chèques...) puisque la sauvegarde ne crée aucune incapacité. -Les actes accomplis par le majeur seul peuvent être facilement annulés s'ils portent atteinte aux droits du majeur protégé.	actes lui ont été préjudiciables¹. -L'accord du curateur désigné par le juge est nécessaire pour obtenir tous les actes de disposition². -Le majeur sous curatelle renforcée ne peut alors plus utiliser de compte chèque (ni de chéquier) et se trouve dépossédé de la gestion directe de ses revenus afin d'assurer une protection sûre contre les risques de dilapidation et d'escroquerie dont il pourrait être victime.	pouvoir effectuer elle-même les actes de la vie civile (achat, vente, location, emprunt, assurance). -Tous les actes conclus par l'intéressé postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle sont nuls de plein droit. -Depuis 2019, le juge ne peut plus retirer le droit de vote à une personne placée sous tutelle. La mise sous tutelle n'entraîne donc plus, par elle-même, de perte des droits civiques.
--	---	---	--

2.3.3. L'habilitation familiale

L'habilitation familiale a été créée en 2015 afin de permet aux familles de pourvoir aux intérêts d'un proche vulnérable **sans avoir recours à une mesure judiciaire contraignante** en l'**assistant** ou le **représentant** dans les **actes de la vie courante**.

Elle peut être **générale** ou **limitée à un ou plusieurs actes** (vente du logement, donation au nom du majeur protégé...) mais n'en reste pas moins judiciaire impliquant la saisie du juge pour être mise en place.

Enfin, ce qui distingue concrètement l'habilitation familiale d'une tutelle classique, c'est l'**intensité du contrôle judiciaire** : le juge n'intervient **qu'une seule fois**, pour accorder l'habilitation, puis la famille agit **seule**, sans compte-rendu de gestion annuel ni contrôle judiciaire continu — contrairement à la tutelle, où le juge et le subrogé tuteur restent associés à la gestion dans la durée.

2.3.4. Les conséquences du décès sur une mesure de protection

Quelle que soit la mesure de protection en vigueur, elle **cesse automatiquement au décès** du majeur protégé — c'est l'un des effets de la fin de la personnalité juridique vue en introduction. Sur le plan bancaire, le compte est **bloqué** dès que l'établissement a connaissance du décès, à l'exception du règlement des **frais funéraires**, possible dans une limite légale, en attendant le règlement de la **succession**.

¹Ex : détenir un chéquier, percevoir ses revenus, faire réaliser des travaux dans sa maison, vendre des meubles (sauf les biens précieux et le mobilier de sa résidence principale).

²Ex : une carte bancaire, vendre un bien immobilier, percevoir ou placer des capitaux, consentir une donation, contracter un emprunt.